

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2554/2541

นาย วรวิทย์ ศ รี สุวรรณ  
สหกรณ์ ผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  
แห่งประเทศไทย จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 574, มาตรา 686

สัญญาเช่าซื้อที่ ส. ทำไว้ต่อจำเลยซึ่งโจทก์เป็นผู้ค้าประกันอย่างลูกหนี้ร่วมได้กำหนดเวลาชำระราคาค่าเช่าซื้อเป็นรายเดือนติดต่อกันทุกวันสุดท้ายของเดือนรวม 18 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนที่ระบุไว้ อันเป็นการกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้แน่นอนแล้ว เมื่อ ส. ไม่ชำระหนี้ค่าเช่าซื้อตามกำหนดเวลาดังกล่าวจึงได้ชื่อว่าตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเดือนเลย จำเลยชอบที่จะเรียกให้โจทก์ชำระหนี้ได้นับแต่ ส. ผิดนัด แม้ตามสัญญาค้ำประกันสัญญาเช่าซื้อระบุว่า หาก ส. ยังมีเงินพึงได้จากจำเลย จำเลยต้องหักเงินค่าเช่าซื้อจากรายได้ของ ส. หากไม่สามารถหักได้ส. มีหน้าที่ต้องนำเงินค่าเช่าซื้อไปชำระ ถ้าไม่ชำระจึงจะได้ชื่อว่าส. ตกเป็นผู้ผิดนัดก็ตาม ข้อสัญญาดังกล่าวเป็นเพียงข้อตกลงเกี่ยวกับวิธีการชำระหนี้ระหว่าง ส. และจำเลยเท่านั้น เมื่อกำหนดเวลาชำระหนี้คงเป็นไปตามสัญญาเช่าซื้อซึ่ง ส. จะต้องชำระหนี้ตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อส. ไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาส. ย่อมตกเป็นผู้ผิดนัด และตามสัญญาค้ำประกันระบุไว้ว่า ถ้า ส. ผู้เช่าซื้อผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งผู้ค้ำประกันยอมชำระหนี้ค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระอยู่ โดยยอมให้หักจากเงินรายได้ทุกประเภทของโจทก์ที่จะพึงได้รับจากจำเลยเป็นรายเดือนติดต่อกันทุกเดือนในอัตราและจำนวนเดือนแทนผู้

เช่าซื้อได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบล่วงหน้า ฉะนั้นจำเลยจึงมีสิทธิหักเงินเดือนของโจทก์ชำระหนี้ค่าเช่าซื้อที่ ส. ค้างชำระได้

---

โจทก์ฟ้องว่า นายสมบุรณ์ เทพบินตา เช่าซื้อเครื่องซักผ้าจากจำเลย โดยโจทก์เป็นผู้ค้ำประกัน หลังจากทำสัญญาเช่าซื้อแล้วนายสมบุรณ์ ชำระค่าเช่าซื้อถึงเดือนมีนาคม 2534 จากนั้นไม่ชำระ ซึ่งตามสัญญาเช่าซื้อ จำเลยสามารถหักเงินค่าเช่าซื้อจากรายได้ทุกประเภทของนายสมบุรณ์ที่จะพึงได้รับจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ แต่จำเลยไม่ดำเนินการกลับหักเงินเดือนของโจทก์แทนตั้งแต่วันที่เมษายน 2534 ถึงเดือนเมษายน 2535 รวม 13 เดือน เป็นเงิน 17,680 บาท โดยไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาค้ำประกัน ขอให้บังคับจำเลยคืนเงินจำนวน 17,680 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 1,360 บาท นับแต่วันที่จำเลยหักเงินแต่ละงวดจนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 3,906.41 บาท และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีจากต้นเงิน 17,680 บาท นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเงินแก่โจทก์จนครบถ้วน

จำเลยให้การว่า ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีคำสั่งให้นายสมบุรณ์ เทพบินตา ออกจากงาน จำเลยจึงไม่สามารถหักเงินเดือนของนายสมบุรณ์ได้ ทั้งนายสมบุรณ์ไม่ได้ชำระเงินค่าเช่าซื้อให้แก่จำเลยอันเป็นการผิดสัญญา โจทก์ผู้ค้ำประกันยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม จำเลยมีสิทธิหักเงินเดือนของโจทก์ตามสัญญาค้ำประกันตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2534 เป็นต้นไปได้ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า สัญญาเช่าซื้อข้อ 3 ได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน นายสมบุรณ์มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดจึงตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมีพักต้องเดือน

จำเลยซึ่งเป็นเจ้าหนี้ชอบที่จะเรียกให้โจทก์ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ให้จำเลยได้ จำเลยจึง  
หาต้องคืนเงินค่าเช่าซื้อที่หักจากเงินเดือนของโจทก์แต่อย่างใดไม่ พินาศหายกฟ้อง

## โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พินาศหายกฟ้อง

## โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าการที่นาย  
สมบุรณ์ เทพบินตา ต้องถูกให้ออกจากงานและไม่ได้ชำระค่าเช่าซื้อเครื่องซักผ้าตาม  
สัญญาฉบับตั้งแต่เดือนเมษายน 2534 นั้น เป็นการผิดนัดหรือไม่ เห็นว่า ตามสัญญา  
เช่าซื้อเอกสารหมาย จ.1 ข้อ 3 ได้กำหนดเวลาชำระราคาค่าเช่าซื้อเป็นรายเดือน  
ติดต่อกันทุกวันสุดท้ายของเดือน รวม 18 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2533  
เป็นต้นไป อันเป็นการกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้แน่นอนแล้วเมื่อนายสมบุรณ์ไม่ชำระ  
หนี้ค่าเช่าซื้อตามกำหนดเวลาดังกล่าวจึงได้ชื่อว่าตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเดือน  
จำเลยชอบที่จะเรียกให้โจทก์ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ได้นับแต่นายสมบุรณ์ผิดนัด ตาม  
สัญญาฉบับเอกสารหมาย จ.2 ส่วนสัญญาเช่าซื้อเอกสารหมาย จ.1 ข้อ 4 ซึ่ง  
โจทก์อ้างว่านายสมบุรณ์ยังมีเงินพึงได้จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจำเลย  
ต้องหักเงินค่าเช่าซื้อจากรายได้ของนายสมบุรณ์ก่อน หากไม่สามารถหักได้ นาย  
สมบุรณ์มีหน้าที่ต้องนำเงินค่าเช่าซื้อไปชำระ ถ้าไม่ชำระจึงจะได้ชื่อว่าตกเป็นผู้ผิดนัด  
นั้น เห็นว่าข้อสัญญาดังกล่าวเป็นเพียงข้อตกลงเกี่ยวกับวิธีการชำระหนี้เท่านั้น ส่วน  
กำหนดเวลาชำระหนี้คงเป็นไปตามสัญญาเช่าซื้อเอกสารหมาย จ.1 ข้อ 3 ซึ่งนาย  
สมบุรณ์จะต้องชำระหนี้ตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้นั้น เมื่อนายสมบุรณ์ไม่ชำระหนี้  
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา นายสมบุรณ์ย่อมตกเป็นผู้ผิดนัดแล้วเมื่อตามสัญญา  
ฉบับเอกสารหมาย จ.2 ข้อ 2 ได้ระบุไว้ว่าถ้าผู้เช่าซื้อผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งผู้ค้ำ

ประกันยอมชำระหนี้ค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระอยู่ โดยยอมให้หักจากเงินรายได้ทุก  
ประเภทของผู้ค้าประกันที่จะพึงได้รับจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็น  
รายเดือนติดต่อกันทุกเดือนในอัตราและจำนวนเดือนแทนผู้เช่าซื้อได้ทันที โดยไม่  
ต้องแจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบล่วงหน้าจะนั้น จำเลยจึงมีสิทธิหักเงินเดือนของโจทก์  
ชำระหนี้ค่าเช่าซื้อที่นายสมบูรณ์ค้างชำระได้

พิพากษายืน

(อร่าม หุตางกูร-สุนทร สิทธิเวชวิจิตร-อำนวย เต็มพันธ์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |